

DISTINCTIO XL.

GRATIANUS.

I. Pars. Oportet¹ quoque episcopum esse ornatum et hospitalem. Ornamenta episcopalia virtutes debent intelligi, que a Domino eis reprimuntur, dum^{2a} dicitur: „Sacerdotes³ eius induam salutari.“ Unde in veteri⁴ testamento variis uestibus ex precepto⁵ Domini sacerdotes ornati leguntur, quia multis modis virtutibus splendere debet vita pontificis, ut gradu conferat decorem, quem ab eo non accepit. Non enim loca, sed vita et mores sanctum faciunt sacerdotem. Unde ex officio suscepto non licentiam peccandi, sed necessitatem bene viuendi se nouerint assecutos.

Unde Simacus* Papa ait⁶.

C. I. Offitium sacerdotii non confert, sed adimit licentiam delinquendi^{7a}.

Non nos beatum Petrum (sicut dicitis) a Domino cum sedis privilegio^{8b}, uel successoris eius, peccandi iudicamus licentiam suscepisse. Ille perhennem meritorum dotem cum hereditate innocentiae transmisit^{9c} ad posterum. Quod illi concessum est per actum lucem^{10d}, ad illos pertinet, quos par conuersationis splendor illuminat. Quis enim sanctum esse dubitet, quem apex tantae dignitatis¹¹ attollit? In quo si desint^{12e} bona acquisita per meritum, sufficiunt, que a loci predecessore^{13f} testantur^{14g}. Aut enim claros ad hec fastigia erigit, aut qui eriguntur, illustrat.

C. II. Filii sanctorum sunt, qui exercent opera eorum.

Item Ieronimus [ad Heliodorum, epist. I.]¹⁵

Non est facile stare¹⁶ in loco Petri et Pauli et tenere cathedram regnantium cum Christo^{17a}, quia hinc* dicitur: non sanctorum filii sunt, qui tenent loca sanctorum, sed qui exercent opera eorum¹⁸.

C. III. Morum nobilitas, non loci uel generis, sacerdotes notificet.

Item Gregorius¹⁹.

Nos, qui presumus, non ex locorum uel generis digni-

tate, sed morum nobilitate innotescere debemus, nec urbium claritate, sed fidei puritate.

C. IV. Non loca uel ordines, sed merita nos Deo coniungunt^{20a}.

Item Anastasio Presbitero, [lib. VI. epist. 29.]²¹

Non loca uel ordines creatori nostro nos proximos faciunt, sed nos^{22b} aut^{23c} merita bona coniungunt^{24d}, aut mala disiungunt.

C. V. Magnitudo peccati uel dignitatis quemque fortiter deicit²⁵.

Item Iohannes Crisostomus, [id est, auctor operis imperfecti in Matthaum, homilia 40. ad c. 21.]

II. Pars. Homo Christianus fortiter cadit in peccatum^{26a} propter duas causas: aut propter magnitudinem peccati, aut propter altitudinem dignitatis.

C. VI. Dampnatur Apostolicus, qui suae et fraternae salutis est negligens.

Item ex gestis^{27a} Bonifacii* Martiris²⁸.

III. Pars. Si Papa suae²⁹ et fraternae salutis negligens reprehenditur^{30b} inutilis et remissus in operibus suis, et insuper a bono taciturnus, quod magis officit sibi et omnibus, nichilominus innumerales populos cateruatim secum ducit, primo mancipio gehennae cum ipso plagis multis in eternum uapulatorius³¹. Huius³² culpas istis redarguere presumit³³ mortalium nullus, quia cunctos ipse iudicaturus³⁴ a nemine est iudicandus, nisi deprehendatur a fide deus³⁵; pro cuius perpetuo statu uniuersitas fidelium tanto instantius orat, quanto suam salutem post Deum ex illius incolumitate animaduertunt^{36c} propensius pendere.

C. VII. Non ordines, sed uitae merita nos Deo commendant³⁷.

Item Augustinus ad Valerium, [epist. CXLVIII.]³⁸

IV. Pars. Ante omnia peto, ut cogitet religiosa prudentia tua, nichil esse in hac uita et maxime in^{39a} hoc tempore facilius et leuius^{40b} et hominibus acceptabilius episcopi, aut presbiteri, aut diaconi officio, si perfunctorie atque adulatorie res agatur, sed nichil apud Deum miserius⁴¹ et tristius et dampnabilius. §. I. Item⁴²: Nichil est^{43c} in hac uita et

EDITIO ROMANA.

Dist. XL. Pars. I. a) quum — c. 1. a) peccandi b) privilegiis c) misit d) pro act. luce e) desunt f) decessore g) praestantur — c. 2. a) stare loco Pauli, tenere gradum Petri iam cum Christo regnant. — c. 4. a) iungunt b) sed ei nos c) aut: deest d) iungunt — c. 5. a) peccati, sed ap. legati, haec sanctissimi illius viri de Romano Pontifice ac sede apostolica uerba refert, in quibus est hoc caput, et quidem ex antecedentibus et sequentibus ualde illustratur. Sancta Romana ecclesia, privilegio specialis auctoritatis diuinitus et humanitus caput omnium ecclesiarum post Christum lesum effecta, secundum antistitis uel rectoris sui qualitatem et ualitudinem officit totius Christianitatis membra, ut illius incolumitati sua respondeant incolumitate et congaudeant, et nihilominus eius languoribus suo languore consentiant, et sicut eius gloria inacta Apostolorum [II. Cor. c. I.] conglorificatur, sic eius deiectione deiciuntur, ut illud propheticum in eo praecepto compleri deprehendatur: Omne caput languidum, et omne cor moerens, et ualida pedis usque ad verticem non est in eo sanitas. [Esa. c. I. v. 5.] Et reuera tanta reuerentia apicem praefatae apostolicae sedis omnes suscipiunt, ut nonnullam sanctorum canonum disciplinam et antiquam Christianae religionis institutionem magis ab ore precessoribus eius, quam a sacris paginis et patris traditionibus expeant; illius uelle, illius nolle tantum explorant, ut ad eius arbitrium suam conuersationem et ipsi remittant,

NOTATIONES CORRECTORUM.

Dist. XL. C. I. * Caput hoc, quod citatur ex Symmacho, est in libro, quem pro Symmacho Ennodius diaconus scripsit: iureque Symmachi nomine citatur, quod eum librum Symmachus et uersa V. synodus pro causa Symmachi habita sic approbarent, ut parem ei cum synodis et apostolicis decretis auctoritatem tribuerint.

C. II. * Quia hinc: Haec usque ad finem non sunt inventa apud B. Hieronymum, ex quo tamen, aut ex eius dictis, citant etiam ceteri collectores.

C. VI. * Dictis Bonifacii: Nauclerus Gen. 26. testatur hoc fuisse dictum Bonifacii Martyris. Verum Deusedit presbyter cardinalis tit. Apostolorum in Eudoxia, tempore Victoris Papae III. libros IV. de rebus ecclesiasticis composuit, qui in bibliotheca Vaticana seruantur. Et in libro I. cap. 231. ex gestis (sic habent etiam multi Gratiani codices, et Ivo) Bonifacii martyris et archiepiscopi Moguntini, sed ap. legati, haec sanctissimi illius viri de Romano Pontifice ac sede apostolica uerba refert, in quibus est hoc caput, et quidem ex antecedentibus et sequentibus ualde illustratur. Sancta Romana ecclesia, privilegio specialis auctoritatis diuinitus et humanitus caput omnium ecclesiarum post Christum lesum effecta, secundum antistitis uel rectoris sui qualitatem et ualitudinem officit totius Christianitatis membra, ut illius incolumitati sua respondeant incolumitate et congaudeant, et nihilominus eius languoribus suo languore consentiant, et sicut eius gloria inacta Apostolorum [II. Cor. c. I.] conglorificatur, sic eius deiectione deiciuntur, ut illud propheticum in eo praecepto compleri deprehendatur: Omne caput languidum, et omne cor moerens, et ualida pedis usque ad verticem non est in eo sanitas. [Esa. c. I. v. 5.] Et reuera tanta reuerentia apicem praefatae apostolicae sedis omnes suscipiunt, ut nonnullam sanctorum canonum disciplinam et antiquam Christianae religionis institutionem magis ab ore precessoribus eius, quam a sacris paginis et patris traditionibus expeant; illius uelle, illius nolle tantum explorant, ut ad eius arbitrium suam conuersationem et ipsi remittant,

aut intendunt. Quod si, ut summopere sibi et omnibus expedit, zelo domus Dei sine intermissione tabescens, fidelis dispensator et prudens existens, Deo et hominibus opere et sermone irreprehensibilem sese conservare studuerit, ut uere fatear, uniuersum paene mundum secum attonitum et sollicitum post Deum curare facit, ex utroque sexu populos diuersae professionis, conditionis et aetatis cateruatim Domino suo super omnia bona ipsius constituendus ducit. Si uero suae et fraternae salutis negligens deprehenditur, inutilis et remissus in operibus suis, et insuper a bono taciturnus (quod magis officit sibi et omnibus), nihilominus innumerales populos cateruatim secum ducit, primo mancipio gehennae cum ipso plagis multis in eternum uapulatorius; cuius culpas istis redarguere praesumit mortalium nullus, qui cunctos ipse iudicaturus a nemine est iudicandus, nisi forte deprehendatur a fide deus; pro cuius perpetuo statu uniuersitas fidelium tanto instantius orat, quanto suam salutem post Deum ex illius incolumitate animaduertunt propensius pendere. Saluo enim dicinae omnipotentiae mysterio, ut dignum est, loco ab ipsa secundo, illud B. Iob. [c. XII. v. 14.] non incongrue aptari S. Romanae ecclesiae potest: Si destruxerit, nemo est, qui aedificet, et si incluserit hominem, nullus est, qui aperiat ei; si contingerit aquas, omnia siccabuntur, et si emisit eas, subvertent terram; nec immerito, quum ipsa speculans in Petro coeli terraeque relictus habens. Haec quum omnium fidelium in Christo spiritalis sit mater, nemo debet remere illius ferri disciplina uel emendari censura, iuxta illa procerbis Salomonis [c. I. v. 8. c. VI. v. 21.]: Ne diuitias legem matris tue, liga eam in corde tuo iugiter; qui enim abiecit disciplinam, infelix est, et stultus homo despiciet matrem suam; et rursus [Deut. c. XXIX. v. 16.]: Est maledictus a Deo, qui exasperat matrem, et maledictio matris eradicat fundamenta; illa uirque quae arrogat [arroganter?], diuisa a sede illius, cui dictum est [Matth. c. XVI. v. 18.]: Tu os Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam; et super arenam concupiscentiae carnalis seu humane praesumptionis probantur posita; cursus rivi minime prosperatur, si a suo fonte dividatur.

Dist. XL. Pars. I. 1) I. Tim. c. III. v. 2. 2) ABCEGH 3) Psalm. CXXXI. v. 16. 4) Exod. c. XXVIII. 5) ex praeepto: deest: AB || can. 1. 6) Ez lib. apolo. Ennodii pro Sym. IV. (hab. ao. 501.) ap. Hirschius p. 666. — Polyc. III, 7, (8, 3). 7) Codd. coll. o. 8) Codd. coll. o. post: accepisse: AB 9) Codd. et Ed. coll. o. 10) ABEFGH Ed. coll. o. Polyc. 11) expectata dignitas: Polyc.; potestatis: C 12) AB orig. Polyc. 13) Codd. et Ed. coll. o. 14) Codd. et Ed. coll. o. pr. Lugd. II. III. || can. 2. 15) Burch. I. 207.; Ivo Decr. V. 321.; Polyc. III, 8, 4. — Infra C. II. qu. 7. c. 29. 16) non facile constare: Burch. 17) Codd. coll. o. Ed. coll. o. Burch. Ivo; — in loco Petri et Pauli et tenere gradum Petri iam c. Chr. reg.: Polyc. 18) sanctorum: Burch. Pol. || can. 3. 19) caput incerti auctoris. — Burch. I. 208.; Ivo Decr. V. 322.; Polyc. III, 7, (8, 3) 2. || can. 4. 20) ABDF; — merita nos Deo coniung. non loca v. ord.: EGH 21) Ep. 32. lib. 7. Ed. Maur. scr. ao. 597. — Jaffé no. 1110. — Coll. tr. P. I. 55, 109. 22) ABD Ed. coll. o. pr. Ed. Bas. Lugd. II. III. (sed ei nos.) 23) ABDEFGH orig. Coll. tr. P. 24) ABCEGH Ed. coll. o. pr. Bas. || can. 5. 25) dignitas: AB; — Richterius citat: Polyc. ib. — sed neque Correctores illum locum indicant, neque nos canonem in Polyc. inuenimus. 26) ABCEH Ed. coll. o. || can. 6. 27) Codd. coll. o. Ed. Bas. 28) Caput non inoffensae fidei. — cf. Berard. II, 2, 182. — Deusedit I, 231. (can.: Sancta Rom. et ap. eccl.): Ivo Decr. V, 23. Coll. tr. P. III, 9, 3. 29) si uero suae: Deused. 30) ABCDF Coll. tr. P. 31) uapulatorius: AB; uapulatorius: Ivo — Corr. 32) huiusmodi: Ed. Bas.; c. ult. palmas: Deused. 33) praesumat: AB 34) iudicat: Coll. tr. P. 35) deuians: AB; in ep. Clem. I. ad lac. eadem formula legitur, cf. etiam Isid. Hisp. sent. lib. III. c. 39. 36) ABH Ivo Coll. tr. P.; animi aduertuntur: Deused. || can. 7. 37) coniungunt: AB 38) Ep. 21. (scr. ao. 391.) Ed. Maur. — Ivo Decr. VI, 389. Coll. tr. P. II, 10, (11, 24). 39) ABDEFGH 40) Codd. et Ed. coll. o. Ivo Coll. tr. P. 41) miserabilis: CDEFGH 42) Idem: H Ed. coll. o. pr. Bas.; — Ans. VI, 191. (193.) 43) ABDH Ed. coll. o. Ans.